



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

PRIMA SEZIONE CIVILE

così composto:

Marta Ienzi	Presidente
Cecilia Pratesi	Giudice rel.
Stefania Ciani	Giudice

Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 34678/2019 , vertente

TRA

Parte_1 (ROMA (RM), 02/05/1972), con il patrocinio
dell'avv. GIUSEPPE FROIO;

ricorrente

E

Controparte_1 (GIOIA TAURO (RC), 24/05/1974), con il
patrocinio dell'avv. CAROLINA VALENSISE;

resistente

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

OGGETTO: separazione personale.

Conclusioni: v. note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 13.12.2023

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con sentenza non definitiva del 25-7-2020 è stata pronunciata la separazione

personale dei coniugi *Parte_1* e *Controparte_1* la causa è
proseguita poi per l'istruttoria sulle domande accessorie proposte dai coniugi,
su cui il collegio è chiamato oggi a pronunciarsi.

1) Addebito

La resistente afferma che la crisi coniugale sia stata determinata dalla condotta del marito, per avere questi intrecciato una relazione extraconiugale con una commessa che lavorava nel supermercato vicino alla casa familiare, e per avere abbandonato la casa familiare;

sul tema dell'infedeltà sono state assunte numerose prove testimoniali, il cui esito è stato poi oggetto di aspra contestazione tra le parti; i testi introdotti dalla resistente hanno riferito di fatti per lo più appresi *de relato*, se non anche vere e proprie dicerie di quartiere, risalenti al 2012. Solo una delle persone sentite ha dichiarato di avere assistito personalmente ad uno scambio di effusioni tra *Pt_1* e tale signora *Per_1* e di averli visti uscire da un luogo ove si affittavano camere, sempre nella zona; altra testimone, che mostra un ricordo piuttosto vago dei fatti, colloca le sue dichiarazioni nel periodo tra il 2017 e il 2018, ma si tratta chiaramente di affermazione erronea posto che è la stessa *CP_1* a dichiarare che la relazione tra il marito e la *Per_1* si è esaurita nel 2012, salvo poi sostenere in modo generico che anche successivamente l'uomo avrebbe intrattenuto altre relazioni (circostanza priva di supporto probatorio); ora, considerato che la crisi della coppia si è manifestata in modo inequivoco ben sei anni dopo, nel 2018, non è possibile affermare che la relazione cui hanno fatto riferimento i testi possa avere svolto un ruolo determinante rispetto alla fine del matrimonio.

E' invece incontestato che nel 2018 il ricorrente abbia abbandonato la dimora familiare, venendo meno all'obbligo di coabitazione; rispetto a questa

circostanza, del tutto pacifica, il ricorrente non ha dato dimostrazione che il naufragio della relazione fosse già conclamato, come sarebbe stato suo onere provare. Di qui la fondatezza della domanda di addebito.

Dei due figli della coppia, la prima, di nome *Per_2*, venticinquenne, è studentessa universitaria e vive nella casa familiare insieme alla madre; il secondo, *CP_2*, è a sua volta prossimo alla maggiore età (compirà 18 anni il prossimo mese di luglio), è affidato ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, anche se dimora temporaneamente presso i nonni materni in Calabria, dove sta ultimando il percorso scolastico, avendo incontrato notevoli difficoltà sotto questo profilo nella scuola romana frequentata in precedenza. Il ragazzo presenta una notevole fragilità, è affetto da una patologia psichica e da problemi sociali e comportamentali. L'affidamento condiviso è destinato a permanere ancora per pochi mesi, e non vi è ragione per regolare la frequentazione, considerato il dato anagrafico. La casa familiare, di cui i coniugi sono comproprietari, resta assegnata alla moglie, collocataria dei figli.

Quanto alle questioni economiche, vi è indubbiamente un divario significativo tra le risorse dei due coniugi; il ricorrente, dipendente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai più recenti estratti conto depositati (anno 2020) risultava percepire entrate mensili per circa 4.400 euro, ed il suo conto corrente presentava un consistente saldo attivo, senza registrare alcuna flessione;

la resistente per contro percepisce entrate mensili pari a 1.000 euro per 12 mensilità, in forza di un rapporto professionale non ben delineato con la

Organizzazione_1 tanto che gli emolumenti vengono qualificati dalla stessa ricorrente come “indennità di funzione” mentre dagli

estratti conto depositati risultano accreditati come “fitto”; oggi la difesa *CP_1* dichiara che il rapporto professionale ha nuovamente assunto la forma di un contratto di lavoro subordinato, con lieve aumento delle entrate mensili; certo è che la parte non dispone di altre risorse, e che la sua situazione lavorativa risulta meno stabile e garantita di quella del marito; per contro ella abita la casa familiare, di proprietà comune, ricavandone un indiretto vantaggio, mentre il marito sopporta un canone di locazione pari ad € 750,00 mensili; in sede presidenziale è stato previsto che ognuno dei coniugi provvedesse al proprio mantenimento, e che il marito versasse alla moglie un contributo di € 1.000,00 per entrambi i figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;

il collegio ritiene che tale decisione debba essere rivista, in quanto le risorse personali della resistente non le consentono di mantenere uno stile di vita comparabile a quello goduto in costanza di matrimonio, obiettivo cui per quanto possibile deve tendere l’assetto economico dei coniugi in fase di separazione, considerata la persistenza del vincolo matrimoniale e la pregnanza dei doveri di solidarietà che ad esso si accompagnano; va considerato peraltro che la moglie documenta di essere affetta da una patologia rara che ne riduce la capacità lavorativa; di sostenere spese mediche; si ritiene pertanto che il marito sia tenuto a versare alla moglie un assegno separativo di € 200,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda; resta invece invariato il contributo per il mantenimento dei figli, che gravitano entrambi in via del tutto prevalente nella sfera materna; tale importo, a far data dalla pubblicazione della presente sentenza andrà corrisposto maggiorato della rivalutazione, e dunque nella maggior somma di € 1.165,00, fermi per il passato i provvedimenti provvisori adottati;

Le spese di lite sono poste a carico del ricorrente, soccombente in punto di addebito.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 34678/2019 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede sulle condizioni della separazione personale dei coniugi *Parte_1* e [...]

CP_1

- Dichiarare la separazione addebitabile al marito;
- Conferma l'assegnazione alla moglie della casa familiare via Alberto Lupo n. 26, Roma;
- Fermo l'affidamento condiviso del figlio *CP_2* ed il suo collocamento prevalente presso la madre, dispone che il padre possa frequentarlo liberamente accordandosi di volta in volta con il minore;
- Pone a carico del marito un assegno separativo di € 200,00 mensili con decorrenza dalla data della domanda;
- Fermi per il passato i provvedimenti provvisori adottati, pone a carico del padre, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, un assegno di € 1.165,00 per il mantenimento dei figli, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese;
- Dispone che le spese straordinarie, regolate sulla base del protocollo in uso presso questo ufficio giudiziario, siano ripartite in pari quota tra i genitori;
- Pone le spese di lite a carico del ricorrente *Pt_1*, liquidandole in € 3.809,00 per competenze professionali, oltre iva cpa e spese generali.

Roma, 03/05/2024

Il Giudice estensore
Cecilia Pratesi

Il Presidente
Marta Ienzi